清城区“4·3”一般道路交通事故调查报告

2022年4月3日6时55分，位于清城区飞来峡镇辖区内的240国道2458KM-800KM处(银英公路)，一辆湘LC4870号重型半挂牵引湘L8690挂号挂车与一辆清远503093号二轮电动车发生碰撞，造成清远503093号二轮电动车驾驶人死亡。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知(粤安监〔2017〕155号)等规定，清城区人民政府于4月3日成立了由区应急管理局、区交通运输局、区人力资源和社会保障局、区交警大队、区总工会、飞来峡镇人民政府等有关单位组成清城区“4·3”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故涉事相关（企业）人员

1.湘LC4870号重型半挂牵引驾驶人：柳某勇，男，汉族，身份证号码：43102219811******1，户籍地：湖南省宜章县笆篱镇******；持有“A2”类机动车驾驶证。事故发生时，经交警现场酒精呼气测试，柳发勇无酒驾行为。

2.清远503093号二轮电动车驾驶人：黄某初，男，汉族，身份证号码：44012719590******8，户籍地：广东省清远市清城区飞来峡镇******，其本人在事故中死亡。

（二）事故车辆情况

湘LC4870号重型半挂牵引，厂牌型号：解放CA4250P26K2T1E5A80，发动机号：53585899，车架号：LFWSRXSJOMAD08788，注册日期：2020年12月29日；检验有效期至：2021年12月；车辆登记所有人：宜章大车店物流有限公司；地址：湖南省郴州市宜章县玉溪镇民主西路古背岭聚福山庄10栋101号；社会信用代码：91431022MA4RN0FA1C；使用性质：营业货车；机动车商业保险号：PDZA202143120000075015；有效期：2021年4月28日至2022年4月28日止；交通强制保险号：PDZA202143120000076065；有效期至2022年4月28日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司洪江支公司安江镇营销服务部。

（三）事发道路环境及车辆鉴定情况

1.事故现场位于清远市清城区飞来峡镇辖区内的240国道2458KM-800KM处(银英公路),道路呈南北方向,沥青路面,双向道路中间设置混凝土墩隔离,道路设有交通警示标识、标志、标线，双向四车道，事故发生时为晴天，视线良好。

2.事故发生后，清城区交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆和电动自行车的安全技术性能进行检验鉴定,鉴定意见为:湘LC4870号重型半挂牵引车(湘L8690挂)的制动系统、转向系统、车身反光标识及车辆尾部标志板均符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)标准规定;行驶系统不符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)第9.1.3条的相关规定;照明信号装置部分机件损坏为本次事故所致,其余符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)标准规定。

3.清远503093号电动自行车的制动系统、转向系统、照明信号装置均符合《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)标准规定;行驶系统部分机件损坏为本次事故所致,其余符合《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)标准规定。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年4月3日5时5分许，柳某勇驾驶湘LC4870号重型半挂牵引车牵引湘L8690挂号重型罐式半挂车从广州市花都区赤坭镇返湖南省郴州市,6时55分许进入清城区源潭镇240国道南往北源潭至英德方向,行驶至2458KM-800KM处时,追尾碰撞同

方向行驶由黄某初驾驶的清远503093号电动自行车，造成电动自行车驾驶人黄某初死亡，车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置情况

2022年4月3日6时59分，清城区交警大队升平中队接到警情后立即赶赴事故现场，到场后迅速开展相关工作，保护现场，实行交通管制，开展事故现场的勘验工作，随后120救护车到场，经医生现场抢救无效死亡。

事故发生后，清城区委区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导亲自到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

事故赔偿费用前期使用车辆交强险垫付72000元，相关的善后赔偿事宜保险公司按程序赔付处理中。

三、事故原因分析、性质

（一）直接原因

1.柳某勇驾驶机件不符合技术标准的机动车与前车未保持安全距离确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机

件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第一款第一项关于“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。是导致此事故的过错；黄镜初没有导致此事故的过错。

2.湘LC4870号重型半挂牵引车驾驶人柳某勇，在驾驶的机动车时未与前车保持安全距离行驶，追尾碰撞同方向行驶的清远503093号二轮电动车，是导致事故发生的直接原因。

3.清远市公安局清城分局交通警察大队第44180220120220000271号，依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条规定，柳某勇承担事故全部责任，黄某初不承担事故责任。

（二）间接原因

1.宜章大车店物流有限公司未履行安全生产主体责任，未落实安全生产岗位检查、日常安全、专业性安全检查制度；未制定安全隐患监控排查、登记制度；未制定安全管理人员职责及任命书。

2.宜章大车店物流有限公司法定代表人未履行安全生产主要负责人职责，未组织公司全员安全生产会议，未定期对车辆安全检查，隐患排查工作。

（三）事故性质

经调查认定：清城区“4·3”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1.湘LC4870号重型半挂牵引车驾驶人柳某勇，未与前车保持安全距离确保安全行驶，对事故发生负有主要责任，因其涉嫌交通肇事罪，已由司法机关对其进行刑事责任追究。

2.宜章大车店物流有限公司未履行安全生产主体责任，未落实安全生产岗位检查、日常安全、专业性安全检查制度；未制定安全隐患监控排查、登记制度；未制定安全管理人员职责及任命书，对事故负有责任。建议湖南省宜章县安全生产委员会办公室督促相关职能部门依据《安全生产法》的有关规定，对其作出行政处理。

3.宜章大车店物流有限公司法定代表人未履行安全生产主要负责人职责，未组织公司全员安全生产会议，未定期对车辆安全检查，隐患排查工作，对事故负有责任。建议湖南省宜章县安全生产委员会办公室督促相关职能部门依据《安全生产法》的有关规定，对其作出行政处理。

五、事故防范措施意见建议

近期我区辖区内街、镇接连发生非机动车驾驶人死亡的交通安全事故，事故较往年多发频发，各街、镇、村委会要加大道路交通安全宣传教育和劝导力度，积极开展进村小组、进家庭的道路安全宣传工作，借助道路交通事故血的案例，利用宣传载体和媒介大力宣传教育安全驾驶。以案例教育警醒非机动车驾驶人提高安全驾驶意识，自觉遵守道路交通法律法规，规范自身的安全驾驶、文明驾驶。防范杜绝非机动车事故频发多发。

清城区“4·3”一般道路交通事故调查组

2022年9月30日